



CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ E
COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL
ACADEMIA DE BOMBEIRO MILITAR



Direito Constitucional

Curso de Formação de Oficiais BM 2025 – Turma 15

Jorge **Fabricio** dos Santos– CEL PM RR
Instrutor

Jun/2025

DIREITOS SOCIAIS



Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

DIREITOS SOCIAIS



Art. 6º [...]

Parágrafo único. Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária.

Obs: Esses direitos visam garantir o bem-estar social, econômico e cultural da população.



DIREITOS SOCIAIS

Art. 7º [...]

Garante direitos trabalhistas essenciais para a proteção do trabalhador, como:

- Salário mínimo
- Jornada de trabalho limitada (no máximo 8h diárias e 44h semanais)
- Férias remuneradas
- Décimo terceiro salário
- FGTS
- Redução dos riscos de trabalho



DIREITOS SOCIAIS

Art. 7º [...]

- Proteção do emprego (proibição de despedida arbitrária)
- Licença-maternidade e licença-paternidade
- Participação nos lucros
- Seguro-desemprego
- Proibição de diferença de salários por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil

Obs: Também se aplicam aos trabalhadores rurais e domésticos (com as especificidades da legislação infraconstitucional).



DIREITOS SOCIAIS

Liberdade sindical - Art. 8º [...]

- Garantias relativas aos sindicatos:
- Liberdade de associação sindical
- Direito à fundação de sindicatos sem autorização do Estado
- Proibição da interferência estatal na organização sindical
- Direito de greve (disciplinado por lei)
- Contribuição sindical voluntária
- Participação de representantes dos trabalhadores nas negociações coletivas

DIREITOS SOCIAIS



Direito de greve - Art. 9º [...]

- Reconhecimento do direito de greve como meio legítimo de defesa de interesses dos trabalhadores
- Cabe aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade e os interesses que justifiquem a greve
- A lei definirá os serviços essenciais e as formas de atendimento mínimo durante a paralisação

DIREITOS SOCIAIS

Art. 10 [...]

- Garante a **participação dos trabalhadores e empregadores** na gestão das empresas públicas e privadas em temas relacionados à saúde, segurança e condições de trabalho (por meio de órgãos colegiados).

Art. 11 [...]

- Garante a **eleição de representantes dos trabalhadores nas empresas** com mais de 200 empregados, para defesa de seus interesses nas relações com os empregadores.

MILITARES ESTADUAIS



Artigo 42 – Direitos e Deveres dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios

Este artigo trata dos **militares das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares** (forças auxiliares e reserva do Exército).

Principais pontos:

- **Subordinação:**

Os militares estaduais, distritais e dos territórios estão subordinados à União como forças auxiliares e reserva do Exército.

MILITARES ESTADUAIS



Principais pontos:

- **Regime Jurídico Próprio:**

Os militares são regidos por **estatuto específico**, diferente do regime aplicável aos servidores civis.

- **Direitos diferenciados:** Apesar de também serem servidores públicos, os militares possuem **restrições de direitos fundamentais**, por exemplo:

- Não têm direito à sindicalização;
- Não têm direito à greve;
- Não têm filiação político-partidária enquanto na ativa.

MILITARES ESTADUAIS

Principais pontos:



- **Demais características:**
 - Hierarquia e disciplina são princípios institucionais fundamentais;
 - O tempo de serviço militar é contado de maneira diferenciada para aposentadoria;
 - A Constituição prevê que a **reserva remunerada/reforma** (aposentadoria militar) tem regras próprias.

MILITARES ESTADUAIS



FUNDAMENTAÇÃO DOUTRINÁRIA

"O regime jurídico dos militares estaduais reflete a necessidade de preservar a hierarquia e a disciplina, bases da organização militar."

LENZA, Pedro.
Esquematizado, 2023.

Direito

Constitucional

MILITARES ESTADUAIS



FUNDAMENTAÇÃO DOUTRINÁRIA

"O regime jurídico dos militares, ao estabelecer restrições a direitos como greve, sindicalização e filiação político-partidária, decorre da necessidade de preservar a **hierarquia**, a **disciplina** e a **prontidão das instituições militares**, valores essenciais à **segurança pública** e à **estabilidade do Estado**."

MAZZA, Alexandre. **Direito Constitucional**. 11. ed. São Paulo: Método, 2021.

MILITARES ESTADUAIS



Jurisprudência do STF – Tema: Proibição de greve de militares

EMENTA: "É constitucional a proibição absoluta do exercício do direito de greve por parte dos militares, em razão da natureza especial das suas funções, voltadas à garantia da ordem pública, da paz social e da defesa nacional."

ADI 5391 / DF – Rel. Min. Alexandre de Moraes – Julgamento em 2020